

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Chi định tổ chức đánh giá sự phù hợp lần đầu (địa phương)
Mã thủ tục	1.115185
Số quyết định	2839/QĐ-BKH-CN
Cấp thực hiện	Tỉnh
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Đối tượng thực hiện	Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Khi có nhu cầu đăng ký hoạt động chỉ định, tổ chức chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký theo hình thức dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Cổng dịch vụ công quốc gia được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Trường hợp Cổng dịch vụ công quốc gia bị lỗi hoặc thủ tục hành chính này chưa hoàn thiện hạ tầng Dịch vụ công trực tuyến, tổ chức chứng nhận nộp hồ sơ bản giấy theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP theo hình thức nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ, xem xét, xử lý theo quy định:

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo yêu cầu tổ chức đánh giá sự phù hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thực hiện đánh giá năng lực thực tế của tổ chức chứng nhận trên cơ sở các tiêu chí về nhân lực, hệ thống quản lý chất lượng, kết quả hoạt động và việc tuân thủ pháp luật của tổ chức chứng nhận. Việc đánh giá thực tế thông qua việc cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá. Nội dung đánh giá thực tế theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 75 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.

Trường hợp tổ chức chứng nhận đã được bộ quản lý ngành, lĩnh vực khác đánh giá năng lực và đã có quyết định được chỉ định thì khi thực hiện đánh giá thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thừa nhận kết quả đánh giá hệ thống quản lý chất lượng tương ứng đối với loại hình tổ chức chứng nhận. Việc thừa nhận kết quả đánh giá chỉ có giá trị trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành kết quả đánh giá gần nhất.

Việc đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức chứng nhận phải được thông báo bằng văn bản cho tổ chức chứng nhận đã nộp hồ sơ đăng ký biết. Chuyên gia hoặc ít nhất 01 thành viên đoàn đánh giá năng lực thực tế phải được đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với từng loại hình tổ chức chứng nhận đăng ký chỉ định. Kết thúc việc đánh giá, chuyên gia hoặc đoàn đánh giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập phải ký biên bản đánh giá thực tế và gửi biên bản về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong vòng 05 ngày.

Trường hợp, tổ chức chứng nhận phải khắc phục các nội dung quy định trong biên bản đánh giá thực tế, trong thời hạn không quá 30 ngày, tổ chức chứng nhận phải gửi báo cáo kết quả hành động khắc phục về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp các nội dung cần khắc phục phải kéo dài thêm thời hạn thì tổ chức chứng nhận báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bằng văn bản và nêu rõ thời hạn chính thức hoàn thành việc khắc phục các nội dung trên, thời gian phải gửi báo cáo kết quả hành động khắc phục về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tối đa không quá 06 tháng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục theo biên bản đánh giá thực tế, nếu tổ chức chứng nhận đáp ứng yêu cầu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định chỉ định cho tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại Mẫu số 10 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Căn cứ năng lực của tổ chức đánh giá sự phù hợp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định, nhưng không quá 05 năm kể từ ngày ký ban hành. Trong trường hợp từ chối việc chỉ định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức chứng nhận.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Đơn đăng ký chỉ định hoạt động đánh giá sự phù hợp theo quy định tại Mẫu số 4 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP	Mẫu số 4 NĐ37.docx	1 bản chính
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận		1 bản chính
Bản sao Chứng chỉ công nhận của tổ chức công nhận đối với phạm vi đăng ký chỉ định tương ứng		1 bản chính
Danh sách chuyên gia đánh giá theo quy định tại Mẫu số 7 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, có bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ	Mẫu số 7 NĐ37.docx	1 bản chính
Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục chứng nhận tương ứng theo quy định tại Mẫu số 8 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, có bản sao Quy trình, thủ tục chứng nhận tương ứng với sản phẩm, hàng hóa, quá trình, môi trường đăng ký chỉ định kèm theo	Mẫu số 8 NĐ37.docx	1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	198 ngày làm việc	Miễn phí	Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ theo quy định: 03 ngày làm việc Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và không tính thời gian đánh giá tại cơ sở, thời gian khắc phục và đánh giá lại (nếu có) (Trường hợp doanh nghiệp phải khắc phục các nội dung theo yêu cầu trong biên bản đánh giá thực tế: thời gian khắc phục tối đa 30 ngày phải gửi báo cáo. tới cơ quan chỉ định Trường hợp cần kéo dài thêm thời hạn thì không quá 6 tháng. Sau khi nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục đáp ứng yêu cầu theo quy định: ban hành quyết định chỉ định trong 5 ngày làm việc), Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ theo quy định: 03 ngày làm việc Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và không tính thời gian đánh giá tại cơ sở, thời gian khắc phục và đánh giá lại (nếu có) (Trường hợp doanh nghiệp phải khắc phục các nội dung theo yêu cầu trong biên bản đánh giá thực tế: thời gian khắc phục tối đa 30 ngày phải gửi báo cáo. tới cơ quan chỉ định Trường hợp cần kéo dài thêm thời hạn thì không quá 6 tháng. Sau khi nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục đáp ứng yêu cầu theo quy định: ban hành quyết định chỉ định trong 5 ngày làm việc), Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ theo quy định: 03 ngày làm việc Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và không tính thời gian đánh giá tại cơ sở, thời gian khắc phục và đánh giá lại (nếu có)

			(Trường hợp doanh nghiệp phải khắc phục các nội dung theo yêu cầu trong biên bản đánh giá thực tế: thời gian khắc phục tối đa 30 ngày phải gửi báo cáo. tới cơ quan chỉ định Trường hợp cần kéo dài thêm thời hạn thì không quá 6 tháng. Sau khi nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục đáp ứng yêu cầu theo quy định: ban hành quyết định chỉ định trong 5 ngày làm việc)
Trực tuyến	198 ngày làm việc	Miễn phí	Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ theo quy định: 03 ngày làm việc Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và không tính thời gian đánh giá tại cơ sở, thời gian khắc phục và đánh giá lại (nếu có) (Trường hợp doanh nghiệp phải khắc phục các nội dung theo yêu cầu trong biên bản đánh giá thực tế: thời gian khắc phục tối đa 30 ngày phải gửi báo cáo. tới cơ quan chỉ định Trường hợp cần kéo dài thêm thời hạn thì không quá 6 tháng. Sau khi nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục đáp ứng yêu cầu theo quy định: ban hành quyết định chỉ định trong 5 ngày làm việc), Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ theo quy định: 03 ngày làm việc Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và không tính thời gian đánh giá tại cơ sở, thời gian khắc phục và đánh giá lại (nếu có) (Trường hợp doanh nghiệp phải khắc phục các nội dung theo yêu cầu trong biên bản đánh giá thực tế: thời gian khắc phục tối đa 30 ngày phải gửi báo cáo. tới cơ quan chỉ định Trường hợp cần kéo dài thêm thời hạn thì không quá 6 tháng. Sau khi nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục đáp ứng yêu cầu theo quy định: ban hành quyết định

			h chỉ định trong 5 ngày làm việc), Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ theo quy định: 03 ngày làm việc Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và không tính thời gian đánh giá tại cơ sở, thời gian khắc phục và đánh giá lại (nếu có) (Trường hợp doanh nghiệp phải khắc phục các nội dung theo yêu cầu trong biên bản đánh giá thực tế: thời gian khắc phục tối đa 30 ngày phải gửi báo cáo. tới cơ quan chỉ định Trường hợp cần kéo dài thêm thời hạn thì không quá 6 tháng. Sau khi nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục đáp ứng yêu cầu theo quy định: ban hành quyết định chỉ định trong 5 ngày làm việc)
Qua bưu điện	198 ngày làm việc	Miễn phí	Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ theo quy định: 03 ngày làm việc Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và không tính thời gian đánh giá tại cơ sở, thời gian khắc phục và đánh giá lại (nếu có) (Trường hợp doanh nghiệp phải khắc phục các nội dung theo yêu cầu trong biên bản đánh giá thực tế: thời gian khắc phục tối đa 30 ngày phải gửi báo cáo. tới cơ quan chỉ định Trường hợp cần kéo dài thêm thời hạn thì không quá 6 tháng. Sau khi nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục đáp ứng yêu cầu theo quy định: ban hành quyết định chỉ định trong 5 ngày làm việc), Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ theo quy định: 03 ngày làm việc Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và không tính thời gian đánh giá tại cơ sở, thời gian khắc phục và đánh giá lại (nếu có) (Trường hợp doanh nghiệp phải khắc

			phục các nội dung theo yêu cầu trong biên bản đánh giá thực tế: thời gian khắc phục tối đa 30 ngày phải gửi báo cáo. tới cơ quan chỉ định Trường hợp cần kéo dài thêm thời hạn thì không quá 6 tháng. Sau khi nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục đáp ứng yêu cầu theo quy định: ban hành quyết định chỉ định trong 5 ngày làm việc), Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ theo quy định: 03 ngày làm việc Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và không tính thời gian đánh giá tại cơ sở, thời gian khắc phục và đánh giá lại (nếu có) (Trường hợp doanh nghiệp phải khắc phục các nội dung theo yêu cầu trong biên bản đánh giá thực tế: thời gian khắc phục tối đa 30 ngày phải gửi báo cáo. tới cơ quan chỉ định Trường hợp cần kéo dài thêm thời hạn thì không quá 6 tháng. Sau khi nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục đáp ứng yêu cầu theo quy định: ban hành quyết định chỉ định trong 5 ngày làm việc)
--	--	--	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 78/2025/QH15 ngày 18 tháng 6 năm 2025;	78/2025/QH15
Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa	37/2026/NĐ-CP
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá	05/2007/QH12

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Chỉ định chứng nhận đối với quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCDP).

2. Đối với tổ chức chứng nhận:

a) Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; phải được công nhận đối với phạm vi đăng ký chỉ định.

b) Có tối thiểu 06 chuyên gia đánh giá chính thức của tổ chức (viên chức hoặc người lao động ký kết hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên hoặc người lao động ký kết hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ không xác định thời hạn).

Có kinh nghiệm đánh giá tối thiểu 20 ngày công đối với sản phẩm, hàng hóa đăng ký chỉ định.

Đối với các chương trình chứng nhận hệ thống quản lý mới, chuyên gia phải có kinh nghiệm đánh giá ít nhất 20 ngày công đối với chương trình chứng nhận các hệ thống quản lý khác có cùng bản chất, logic hoặc thuộc cùng một lĩnh vực hoặc có kinh nghiệm đánh giá ít nhất 05 ngày công đối với chương trình chứng nhận đăng ký. Cụ thể:

Đối với chương trình chứng nhận sản phẩm mới, sản phẩm đăng ký bổ sung hoạt động chứng nhận, chuyên gia phải có kinh nghiệm đánh giá ít nhất 05 ngày công đối với các sản phẩm có cùng chủng loại (sản phẩm có mục đích sử dụng tương tự hoặc thuộc cùng nhóm phân loại theo mã HS, mã ngành sản phẩm hoặc theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng), cùng công nghệ (sản phẩm có quy trình sản xuất, vật liệu cấu thành, cấu trúc kỹ thuật hoặc nguyên lý hoạt động tương đồng).

Trường hợp chuyên gia sử dụng kinh nghiệm đánh giá đối với chương trình chứng nhận các hệ thống quản lý khác để thay thế thì các hệ thống quản lý này phải được xác định là có cùng bản chất, logic hoặc thuộc cùng một lĩnh vực, đáp ứng theo một trong các tiêu chí sau đây:

- Hệ thống quản lý được xây dựng theo cùng cấu trúc tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành.

- Hệ thống quản lý có cùng lĩnh vực chuyên ngành, phạm vi quản lý như nhóm hệ thống quản lý chất lượng, nhóm hệ thống quản lý môi trường, nhóm hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, nhóm hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, nhóm hệ thống quản lý an toàn thông tin.

- Hệ thống quản lý có mục tiêu quản lý tương đồng, được quốc tế thừa nhận trong các văn bản hướng dẫn của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF), Tổ chức Công nhận các phòng thử nghiệm Quốc tế (ILAC) hoặc các tổ chức hợp tác công nhận khu vực, quốc tế khác.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (Mẫu số 10 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP)

Mã: KQ-G06.00028392

TỪ KHÓA

MÔ TẢ